

1500357-54.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... sobre a coisa para consumação do delito de roubo, conforme se percebe pelas ementas abaixo colacionadas:

ROUBO - materialidade - boletim de ocorrência - prova oral, em especial a da vítima que confirmam a subtração mediante grave ameaça, comprovam a materialidade. ROUBO - autoria - confissão judicial do réu - declaração de vítima indicando o réu como autor - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500357-54.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-54.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Peterson Brito de Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI

V I S T O S.

PETERSON BRITO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, segundo consta da peça acusatória, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 11 horas, no estabelecimento comercial "Padaria Lívia", situado à Rua Senador Feijó, n. 29, Jardim Bandeirantes, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo contra a vítima Marleide Maria de Oliveira Almeida, a quantia de R\$110,00 (cento e dez reais) em espécie e uma caixa de bombons, em prejuízo do referido comércio.

A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (fls. 82-83). O denunciado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 115-119). Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o acusado (fls. 151-153).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, fixando-se o regime inicial semiaberto (fls. 146-148).

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição por não constituir a imputação infração penal ou por insuficiência probatória. Requereu, ainda, o afastamento da agravante postulada na denúncia relativa à pandemia. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da imputação para o crime de furto na forma tentada, aplicando-se na dosimetria da pena as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, bem como fixando-se o regime inicial aberto (fls. 148-150).

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01, 06-09), pelo boletim de ocorrência (fls. 10-12), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 13) e pela prova oral produzida.

A autoria também restou comprovada e recai sobre a pessoa do acusado.

Em Juízo o acusado confessou o crime e manifestou arrependimento da sua conduta. Disse que estava passando necessidades. Que estava com a cabeça quente por estarem passando dificuldades financeiras e acabou cometeu o delito. Que saiu de casa nervoso, pois estavam passando dificuldades como falta de comida. Que tem duas irmãs e sua mãe não conseguia colocar as coisas em casa. Que teve a ideia do roubo quando já estava na rua. Que entrou no estabelecimento e pediu uma caixa de bombom. Que quando a vítima levantou, anunciou o assalto, abriu a caixa pegando o que havia nele e saiu correndo. Que colocou a mão na camiseta com a intenção de simular que estava armado. Que está arrependido de sua conduta.

A vítima, por sua vez, declarou em Juízo que foi abordada por um indivíduo que perguntou o preço da caixa de bombom. Que quando respondeu, ele anunciou o assalto, abriu a caixa e apoderou-se do valor de R\$110,00. Que tentou acalmá-lo e perguntou se ele não ia levar a caixa de bombom na tentativa de ganhar tempo. Que ele colocou a mão na cintura, fazendo menção de estar armado, o que fez com que a vítima tivesse medo e se afastasse dele. Que após ele ter saído, gritou por socorro. Que o indivíduo foi preso ainda na posse do numerário, o qual foi devolvido. Que a caixa de bombom foi recuperada por populares. Que ele não foi violento, mas quando a vítima quis se aproximar para o acalmar, ele colocou a mão na cintura como se estivesse armado. No mais, em Juízo, durante a audiência virtual, foram apresentados três indivíduos presos, observadas as regras processuais, e a vítima apontou o réu, que segurava a placa com o número 1, como sendo o autor dos fatos. A testemunha Jefferson José da Silva, policial militar, relatou que em patrulhamento pela via pública, próximo ao endereço dos fatos, foram informados por um transeunte que haviam acabado de assaltar a Padaria Livia. Que de posse das características físicas do autor, repassadas pelo transeunte, fizeram buscas pela via pública e encontraram o indivíduo mencionado, sendo posteriormente identificado como a pessoa do réu. Que em busca pessoal encontraram com ele a quantia de R\$ 110,00. Que, indagado acerca dos fatos, ele confessou que havia assaltado um estabelecimento comercial. Que em seguida foram até a Padaria, onde a vítima prontamente o reconheceu como sendo o autor do roubo. Frisou que o dinheiro foi encontrado no bolso da calça dele. Que ele não esboçou reação, confessou o crime e nada disse para justificar sua conduta. Que não foi localizada nenhuma arma na posse dele.

Examinando o contexto fático probatório carreado aos autos, portanto, verifica-se que restou devidamente provado que o acusado, na data dos fatos, praticou o delito de roubo contra a vítima a ele imputado na denúncia.

Deveras, além da confissão do acusado, tem-se as declarações da vítima e o depoimento da testemunha policial, que confirmaram o crime imputado na peça acusatória, bem como o reconhecimento pessoal realizado pela ofendida.

Outrossim, restou devidamente comprovada a grave ameaça empregada, vez que a vítima declarou expressamente que o acusado disse tratar-se de um assalto e em determinado momento colocou a mão na camisa, com o que ela se afastou dele por temer que estivesse armado, tendo o próprio réu, ademais, admitido que anunciou o assalto ao ingressar no estabelecimento e que colocou a mão na camisa para simular o porte de

arma durante a ação criminosa, não havendo, assim, como acolher a tese defensiva de desclassificação para o delito de furto.

No mais, não merece acolhimento a tese defensiva de que o delito não chegou a ser consumado, pois restou provado nos autos de que os bens subtraídos saíram da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Ademais, ao contrário do que sustenta a i. Defesa em seu memorial, os Tribunais Superiores têm descartado a necessidade da posse mansa, pacífica e desviada sobre a coisa para consumação do delito de roubo, conforme se percebe pelas ementas abaixo

colacionadas:

ROUBO - materialidade - boletim de ocorrência - prova oral, em especial a da vítima que confirmam a subtração mediante grave ameaça, comprovam a materialidade. ROUBO - autoria - confissão judicial do réu - declaração de vítima indicando o réu como autor - validade - depoimento policial - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - afastada a tese de semi-imputabilidade do réu.

CONSUMAÇÃO - roubo - ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça - posse mansa, pacífica e desviada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores - caso concreto onde não houve perseguição, sendo os réus detidos por policiais em patrulhamento - existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea - reconhecimento da forma tentada - impossibilidade. CONCURSO DE AGENTES - indicação pela prova oral - validade - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. PENA - pena-base mantida no mínimo - segunda fase - agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão - terceira fase - causa de aumento referente ao concurso de agentes - pena exasperada em 1/3 - sem causas de diminuição. REGIME - fechado - crime cometido com alta reprovabilidade, com o emprego de simulacro de arma de fogo, com excessiva violência, em concurso de agentes e causando prejuízo de grande monta à vítima - regime fechado mostra-se como o único cabível para afastar os réus da senda criminosa - réu reincidente - Beccaria - negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1501350-88.2019.8.26.0581; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Manuel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 08/03/2021)

Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade do depoimento dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade de seus relatos, confirmados pelas demais provas judicializadas. Validade das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida do réu. Roubo que se consuma com a mera subtração da "res". Inexigência da posse mansa e pacífica. Súmula n.º 582 do STJ. Majorante do concurso de agentes comprovada pelas declarações. Condenação acertada. Pena reduzida. Afastamento da agravante do art. 61, II, "j", do CP. Manutenção do regime fechado. Réu multirreincidente. Impossibilidade de concessão da prisão domiciliar. Cumpre a quem alega comprovar a situação autorizadora prevista no art. 318 do CPP. Réu jovem e sem risco majorado em caso de contágio pela COVID-19. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502112-11.2020.8.26.0536; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 08/03/2021)

A questão foi inclusive sumulada pelo E. STJ e é corroborada pelo E. STF:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada" (Súmula 582, 3.ª Seção, DJe 19/09/2016).

"A jurisprudência do STF (...), dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada 'esfera de vigilância da vítima' e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da 'res furtiva', ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata." (HC 89958, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.ª T., j.

03/04/2007, DJe 26/04/2007)

Por fim, a tese apresentada pela i. Defesa, relativa à causa excludente da ilicitude consistente no estado de necessidade, por ausência de prova suficiente do que alegado, não comporta acolhimento. Deveras, a combativa Defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao tema e, não bastasse isso, o crime foi cometido mediante grave ameaça.

Dessa forma, provada a materialidade e a autoria, a condenação do acusado pela prática do delito do art. 157, caput, do Código Penal é medida de rigor.

Passo, então, à fixação da pena e do seu regime inicial de cumprimento.

Respeitando o sistema trifásico, passo à fixação da pena-base a partir do que prescreve o art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade não comporta valoração negativa. Não há registros de maus antecedentes. Não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do denunciado. As consequências e circunstâncias foram normais em relação ao delito perpetrado. Os motivos do crime também foram normais relativamente ao tipo. O comportamento da vítima não influenciou na perpetração do delito. Forte nessas razões, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase não há agravantes. O pleito do Ministério Público de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal (estado de calamidade), por sua vez, também não comporta acolhimento na medida em que não restou provado nos autos que a conduta criminosa praticada foi favorecida ou de alguma forma teve relação com o estado de calamidade então vigente. Incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Entretanto, considerando que nesta fase de aplicação da pena apresenta-se inviável sua redução para patamar inferior ao mínimo previsto pela norma em abstrato, fixo a pena intermediária igualmente no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, deve ser fixada no montante equivalente 10 (dez) dias-multa, no piso.

Tendo em vista a pena aplicada, a primariedade, que não houve uso de arma de fogo, nem de arma branca ou mesmo de simulacro de arma, que também não houve valoração negativa de nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e nem prática de qualquer ato de violência ou prejuízo financeiro à vítima, tendo, pelo contrário, incidido duas atenuantes (confissão e menoridade relativa), bem como considerando que o acusado já se encontra preso cautelarmente em regime fechado há aproximadamente três meses, com fundamento nos artigos 33 e 59 do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena aplicada.

No mais, considerando que se trata de delito praticado com grave ameaça contra a pessoa, apresenta-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tendo em vista a pena aplicada, inviável também a concessão do SURSIS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra PETERSON BRITO DE LIMA e o CONDENO às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.

Considerando a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento das penas aplicadas.

P. I. C.

Francisco Morato, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA